

1500241-75.2021.8.26.0611

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... do réu, que tentou praticar o crime de roubo, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo.

A testemunha de acusação Fernando Henrique dos Reis, policial militar, disse que, em atendimento de ocorrência de tentativa de roubo, deslocaram-se até o local e, em patrulhamento na região, um veículo branco informou que havia indivíduo com arma na cintura, ao que se deslocaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500241-75.2021.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500241-75.2021.8.26.0611

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Augusto Fonseca Filho

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra augusto fonseca filho, qualificado nos autos (fls. 05/09), dando-o como incurso nas sanções previstas pelo artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela suposta prática dos fatos delitivos descritos na inicial acusatória (fls. 114/115).

O autor foi preso em flagrante em 26 de novembro de 2021 (fls. 01), ocorrendo a conversão em prisão preventiva no dia seguinte (fls. 55/58), devidamente cumprida (fls. 117/118).

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021 (fls. 127/128).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 132/133) e apresentou resposta à acusação (fls. 138/141), por meio de defensor dativo (fls. 134).

Tendo em vista a alegada falta de consciência acerca do caráter ilícito dos fatos narrados na denúncia em razão de dependência química por parte do acusado, foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental (fls. 170), dando ensejo ao apenso n. 0000625-21.2022.8.26.0242.

Pendente apenas esta questão e não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), foi determinado o

prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória (fls. 178/180). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, bem como o acusado foi interrogado (fls. 192/194).

O Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela procedência da ação por entender comprovadas autoria e materialidade, tecendo considerações acerca de cada uma das etapas de dosimetria da pena (fls. 198/208 – mídias digitais).

Por sua vez, a Defesa, em alegações finais, pugnou pela desclassificação para o delito de furto tentado, absolvição do acusado por ausência de provas, bem como pelo princípio do in dubio pro reo, indicando, supletivamente, a incidência do privilégio legal ao delito de furto (fls. 212/218).

Laudo pericial apresentado (fls. 29/33 do apenso n. 0000625-21.2022.8.26.0242) e homologado (fls. 47 do apenso n. 0000625-21.2022.8.26.0242).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Verifico que não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício.

O incidente de dependência química e toxicológica afastou a tese de imputabilidade aventada pela Defesa Técnica, eis que concluiu que o acusado tinha, "(...) à época dos fatos, plena capacidade para entender e para se autodeterminar de acordo com este entendimento frente à ilicitude do fato descrito na denúncia." (fls. 32, item 9, apenso n. 0000625-21.2022.8.26.0242).

A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo a analisar o mérito.

O acusado AUGUSTO FONSECA FILHO foi denunciado porque, supostamente, no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 21h42min, na Rua Sebastião Rodrigues Ferreira, altura do n. 01, esquina com Rua João Venâncio da Silva, nesta cidade e Comarca de Igarapava/SP, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça, bens pertencentes à vítima Marco Túlio Cerqueira Del Guerra Guillen, não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a inicial acusatória, supostamente, o acusado se dirigiu ao local dos fatos com um simulacro de arma de fogo e, ao perceber a vítima, que estava realizando uma entrega em sua motocicleta Honda CBX 250 Twister, placas HHA-2226, com o fim de lhe subtrair bens e a motocicleta, se colocou à sua frente na via e apontou o simulacro na direção de Marco Túlio, ameaçando-o gravemente com o objeto, não obtendo êxito porque, assustada, a vítima acelerou a moto na direção do réu, o que fez com que ele corresse para a calçada, liberando a via e possibilitando a evasão da vítima do local.

Após regular instrução probatória, a pretensão acusatória deve ser acolhida.

A materialidade dos delitos foi evidenciada pelo Boletim de Ocorrência n. 887/2021 (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13) e fotografia (fls. 14), pelo auto de avaliação (fls. 108), pelo relatório final (fls. 109/110), pelo laudo pericial do simulacro (fls. 122/126), pelos elementos de informação colhidos em fase inquisitorial, bem como pela prova oral colhida em juízo.

De igual modo, a autoria também foi demonstrada.

A vítima Marco Túlio Cerqueira Del Guerra Guillen, ouvido em Juízo, disse que, no dia dos fatos, estava em trânsito para realizar uma entrega no bairro Nova Igarapava, momento em que percebeu o acusado no meio da rua. Falou que pensou que algo poderia ter acontecido e ele precisaria de ajuda, razão pela qual reduziu sua velocidade e, ao se aproximar, o acusado sacou a arma e gritou "Perdeu! Perdeu! - sic". Disse que "na hora minhas perna tremeu, a única reação que eu tive foi jogar a moto pra cima dele... no que eu joguei ele correu pra calçada e eu descii a rua correndo, foi naonde que eu consegui ligar pra polícia - sic". Disse que o autor não conseguiu levar nada porque correu, acrescentando que viu que o acusado estava sozinho, com "uma arma preta - sic" e, quando abordado pelos policiais militares, em que pese não tenha visto de perto, aparentemente trata-se de arma "de brinquedo - sic". Disse que não conhecia o acusado anteriormente e confirmou reconhecer a pessoa presa pela polícia como sendo a mesma que o abordou, indicando que ele

estava com a mesma roupa - camiseta branca e bermuda (fls. 128/130 - mídia digital).

As declarações da vítima são consistentes, na medida em que estão em harmonia com os relatos constantes da fase policial (fls. 04) e também com a descrição dos fatos realizada na peça acusatória.

Saliento que, em delitos patrimoniais, é fundamental a palavra da vítima, desde que seja coerente e segura, como no caso dos autos.

Neste sentido: "Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, o agente ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la." (In RT 372/633 - Rel. Desembargador Luiz Ambra).

Como se vê, a vítima narrou de forma coerente e detalhada o modo em que se desenvolveu a ação delitiva do réu, que tentou praticar o crime de roubo, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo.

A testemunha de acusação Fernando Henrique dos Reis, policial militar, disse que, em atendimento de ocorrência de tentativa de roubo, deslocaram-se até o local e, em patrulhamento na região, um veículo branco informou que havia indivíduo com arma na cintura, ao que se deslocaram ao local citado e localizaram AUGUSTO com simulacro de arma de fogo na cintura, no mesmo bairro do fato em apuração. Disse que ele foi abordado, reconhecido pela vítima e conduzido à Delegacia de Polícia. Disse que o acusado confessou a tentativa de roubo, indicando a existência de dívidas. Confirmou que a arma tratava-se de simulacro. Falou que a descrição do acusado era compatível com a descrição fornecida pela vítima. Declarou que era novato à época, mas foi informado por seus colegas que o acusado era conhecido nos meios policiais. Disse não se recordar se o acusado é usuário de entorpecentes (fls. 192/194 - mídia digital).

No mesmo sentido, foram suas declarações em sede extrajudicial (fls. 03).

A testemunha de acusação Bruno Faria Abrão Lúcio, policial militar, disse que, no dia dos fatos, foram acionados diretamente pela vítima, que noticiou tentativa de roubo no local dos fatos e, imediatamente, passaram a realizar patrulhamento na região e, alguns instantes depois, localizaram indivíduo com as mesmas características e, quando deslocavam-se para realizar a abordagem, os ocupantes de um veículo GM Cruze informaram que, poucos instantes antes, ele tentou abordá-lo. Falou que realizaram a abordagem do autor, quando localizaram o simulacro de uma pistola, ao que foi conduzido para a Delegacia de Polícia. Disse não se recordar se o acusado aparentava estar embriagado ou sob efeito de outras substâncias. Falou que o acusado negou a prática dos delitos e que ele é conhecido dos meios policiais por problemas relativos ao uso de entorpecentes e violência doméstica, além de outras tentativas de roubo. Contou que, durante a detenção, a vítima foi até lá por meios próprios e, imediatamente, reconheceu o acusado como sendo o autor dos fatos (fls. 192/194 - mídia digital).

Na mesma linha, seu termo de depoimento em solo policial (fls. 02).

Destaco que acusado e Defesa Técnica não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência do depoimento dos policiais militares.

A jurisprudência sedimentada preconiza que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação apenas pelo fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminoso.

Nesse sentido: "(...) No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, 'a priori', valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido

prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais 'lato sensu'(...)" (E. TJSP, Apelação Criminal n. 3001516-50.2013.8.26.0292, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ 11.07.2017).

Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva ou investigativa e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências. Destaco que os depoimentos dos policiais se mostraram coerentes com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, sendo que acusados e Defesas Técnicas não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade e a consistência de tais relatos.

Por sua vez, o acusado AUGUSTO FONSECA FILHO, em seu interrogatório judicial, negou os fatos. Disse que foi preso porque "tava dopado de remédio, não dava conta de correr deles - sic" e, na abordagem, os policiais militares acharam o simulacro de arma de fogo em sua cintura e "de repente, eles apareceu com essa vítima falando que eu ia roubar essa vítima - sic" e que ela falou que ele era o autor dos fatos, acrescentando que tinha apenas R\$ 5,00 (cinco reais) para fazer uso de crack. Disse que achou o simulacro "numa reciclagem". Falou que estava com shorts da Nike amarelo e preto e blusa do Bayern de Munique, de cor vermelha e branca. Disse que está sendo processado por algo que não fez e não se adaptou ao lugar onde se encontra (fls. 192/194 - mídia digital).

Em solo policial, também negou a prática dos fatos, indicando "(...) que estava com o simulacro de arma de fogo pois foi ameaçado por ter dívidas com alguns traficantes (...)" (fls. 05).

As provas produzidas ao longo da persecução penal são fartas e contundentes, conforme exposto pela vítima e pelas testemunhas de acusação, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Neste sentido, a vítima indicou que conduzia sua motocicleta, quando avistou o acusado no meio da rua e, ao se aproximar, ele apontou uma arma e anunciou o assalto, razão pela qual acelerou a moto em sua direção, obrigando-o a correr para a calçada, obtendo êxito em sua fuga (fls. 192/194 - mídia digital).

Ainda, a vítima foi firme ao relatar que reconheceu o acusado como autor da tentativa de roubo, o que foi corroborado pelos policiais militares, que abordaram o réu com base nas características anteriormente passadas pela vítima e foram informados por ocupantes não identificados de outro veículo de que o acusado teria supostamente agido da mesma forma.

Por fim, as alegações do acusado de que estava na posse do simulacro de arma de fogo ou porque "foi ameaçado por ter dívidas com alguns traficantes - sic" (fls. 05 - fase investigativa), ou porque achou na "reciclagem" (fls. 192/194 - mídia digital - interrogatório judicial), revelam-se genéricas e desprovidas de qualquer amparo com a realidade, carecendo de fundamentação fática e probatória.

Logo, tenho que as provas coletadas aos autos e descritas acima demonstram com segurança a existência do crime de roubo praticado na forma como descrita na denúncia.

A grave ameaça também foi demonstrada, na medida em que a vítima confirmou que o réu AUGUSTO exibiu arma de fogo como forma de coagi-lo a parar e entregar sua motocicleta, o que também é corroborado pela apreensão do simulacro de arma de fogo (fls. 13 e fotografia de fls. 14) e pelo laudo pericial (fls. 122/126), que ressalta que "Cumpra consignar que a semelhança formal com uma arma de fogo, aliada às condições psicológicas da(s) vítima(s) no momento da ocorrência, permite inferir que a aludida arma de pressão pode ser perfeitamente confundida com uma arma de fogo verdadeira e é capaz de exercer poder de intimidação" (fls. 126).

Neste sentido, não é o caso de desclassificação para o delito de furto, conforme aventado pela Defesa Técnica do acusado, eis que, além dos relatos da vítima, o próprio simulacro foi encontrado na posse do acusado após os fatos, a revelar com segurança a grave ameaça empregada pelo réu na tentativa de roubo.

Via de consequência, prejudicada a análise de eventual figura privilegiada do delito previsto no artigo 155 do Código Penal.

A vítima foi enfática ao narrar a execução do delito (réu apontou o simulacro de arma de fogo em sua direção e disse "Perdeu! Perdeu!"), sendo que o delito só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado (reação da vítima, que

acelerou a moto na direção do réu e que correu para não ser atingido).

Assim, incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), razão pela qual, à vista do iter criminis percorrido pelo agente, viável a diminuição em 2/3 (dois terços).

Diante de todo o contexto ora apresentado, concluo que o acusado é o responsável pela tentativa de furto descrita na denúncia, de modo que não há que se falar em insuficiência de provas, tampouco em aplicação do princípio in dubio pro reo, como alegado pela Defesa Técnica.

Em suma, as provas nos autos afastam, pois, a pretensão formulada pela Douta Defesa no sentido de que faltam elementos suficientes para motivar a condenação, porquanto a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria dos delitos, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo de rigor a condenação do acusado pelo crime previsto no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Provada, pois, a autoria e materialidade do crime de tentativa de roubo, passo à dosimetria da pena, com a utilização de critério trifásico previsto no Código Penal.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 157, caput, do Código Penal, prevê como pena-base 04 anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. O acusado não ostenta Maus antecedentes (fls. 221/224 e 225/227). Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos, circunstâncias e consequências são normais à espécie. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, já que o acusado é reincidente, pois fora condenado por furto (autos n. 0006569-19.2013.8.26.0242, com trânsito em julgado para Defesa em 13/05/2019 e sentença de extinção da punibilidade com trânsito em julgado em 16/08/2021 e 30/08/2021 – fls. 225/226), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, inexistente causa de aumento a ser computada. Doutro lado, incide a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, e parágrafo único, do Código Penal, uma vez que o crime não se consumou por razões alheias à vontade do agente. Logo, em conformidade com a redação do artigo 68, caput, do Código Penal, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), redundando em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1º c/c artigo 60, caput, ambos do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento, desde a data do fato.

O acusado é reincidente, portanto, a despeito de ter sido imposta pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal e a teor do enunciado n. 719 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

A vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no caso concreto, encontra fundamento na ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido mediante grave ameaça e o réu é reincidente. Incabível também a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, caput e incisos, do Código Penal.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão acusatória formulada na denúncia para CONDENAR o réu AUGUSTO FONSECA FILHO pela prática do delito de roubo tentado (previsto no

artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), submetendo-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, em seu patamar mínimo.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo-se em vista o montante de pena aplicado e por estar preso provisoriamente desde o dia 26 de novembro de 2021, ou seja, há mais um ano. Neste sentido, em análise conjunta com as sanções fixadas nesta sentença, bem como com o teor da regra contida no artigo 112, inciso IV, da Lei Federal n. 7.210/84, a concessão da liberdade provisória se faz necessária a fim de se evitar eventual ocorrência de excesso de prazo da prisão preventiva, devendo o réu se submeter ao cumprimento da pena prevista nesta sentença, oportunamente, ou seja, após o trânsito em julgado e com o início da execução criminal. Logo, por tais motivos, concedo LIBERDADE PROVISÓRIA sem fiança ao acusado AUGUSTO FONSECA FILHO. Com urgência, expeça-se alvará de soltura clausulado, advertindo-se que o réu não deverá ser solto caso existam outros mandados de prisão expedidos em desfavor dele.

Ante a ausência de informações sobre o comportamento carcerário do réu relativa ao período em que está preso, fica prejudicada a possibilidade de aplicação da detração determinada pelo artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização, na forma do art. 387, IV, do CPP, em virtude da ausência de pedido formal e expresso do Ministério Público ou da vítima.

Transitada em julgado essa sentença: a) Notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP); b) Estando preso o condenado, expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei n. 7.210/84 - LEP); c) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; d) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Desnecessária a inclusão do nome do condenado no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado nos termos do Convênio DPE-SP/OAB/SP (fls. 134).

Cumpridas todas as formalidades legais, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 15 de dezembro de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)